



PUTUSAN

Nomor 1177/Pdt.G/2025/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, tempat tinggal di Kabupaten Badung, Provinsi Bali. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Putu Kakoi Adi Surya, S.H., Advokat yang berkantor pada kantor hukum "KAS LAW OFFICE" yang beralamat di Puri Kampial Blok C. 93, Kelurahan Benoa, Badung, Bali (80361), Nomor Telephone: 081239395706/085162781313, email: putukadek9977@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2025, sebagai Penggugat;

I a w a n

TERGUGAT, tempat tinggal di Denpasar Utara, Provinsi Bali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Agustus 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 27 Agustus 2025 dengan Nomor Register 1177/Pdt.G/2025/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Kristen, di Manado pada tanggal 30 Agustus 1999, yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado pada tanggal 30 Agustus 1999, sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor No. AKta kawin pada tanggal 30 Agustus 1999.
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 3 (tiga) anak atau keturunan, yakni.
 - a. Anak pertama, perempuan, lahir di Manado, 4 Juli 2000, sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor No. akta Anak pertama tertanggal 16 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado;
 - b. Anak kedua, laki-laki, lahir di Surabaya, 14 Juni 2007, sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor No. Akta Anak kedua tertanggal 20 Juni 2007

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 1177/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya; dan

- c. Anak ketiga, perempuan, lahir di Manado pada tanggal 17 Mei 2010, sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor No. Akta Anak ketiga tertanggal 7 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado.
3. Bahwa pada awal perkawinan, Penggugat merasakan sangat bahagia, tetapi pada sekitar tahun 2010 perkecokan rumah tangga mulai timbul karena masalah perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat semakin sering terjadi yang semula karena masalah perbedaan pendapat, kemudian kata kata kasar merembet menjadi berbagai hal, sehingga Penggugat meninggalkan rumah pada tahun 2012. Oleh karena itu Penggugat dan Tergugat hidup terpisah sejak 13 (tiga belas) tahun yang lalu yakni sekitar Tahun 2012 sampai sekarang.
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak ada usaha untuk memperbaiki hubungan perkawinan dengan Penggugat, hingga Penggugat memutuskan untuk tidak akan berkumpul kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa terhadap perbedaan pendapat yang sering timbul dan mengakibatkan perkecokan itu, Penggugat selaku suami telah berusaha mencari jalan keluar yang terbaik dengan maksud agar permasalahan bisa diselesaikan, namun ternyata tidak pernah berhasil, bahkan semakin meruncing sehingga perkecokan selalu tidak dapat dihindarkan lagi dan menjadi berkepanjangan.
7. Bahwa perkecokan kecil adalah hal biasa dalam rumah tangga, namun kalau sudah terlalu sering terjadi bahkan hampir setiap kali bertemu seperti halnya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal itu sudah merupakan bukti tidak adanya keselarasan dan keharmonisan lagi antara Penggugat dan Tergugat.
8. Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kerukunan lagi karena perkecokan yang terus menerus dan untuk menghindari tindakan yang sedemikian rupa, dengan terpaksa Penggugat hidup terpisah dengan Tergugat semenjak 13 (tiga belas) tahun yang lalu sekitar tahun 2012 untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan baik terhadap diri Penggugat maupun terhadap diri Tergugat.
9. Bahwa dikarenakan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin serta tujuan serta hakikat dari perkawinan untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis tidak akan dapat terwujud, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 1177/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.

10. Bahwa tujuan mulia dari suatu lembaga perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :

"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,"

Namun tujuan tersebut hal tersebut tidak dapat terwujud karena telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, dan telah menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi Penggugat, sehingga perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan ini;

11. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi unsur dari ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah menurut agama Kristen, di Manado pada tanggal 30 Agustus 1999, yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado pada tanggal 30 Agustus 1999, sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor No. AKta kawin pada tanggal 30 Agustus 1999, adalah putus karena perceraian;
3. Memutuskan Hak Asuh Anak Bersama bernama:
 - a. Anak pertama, perempuan, lahir di Manado, 4 Juli 2000, sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor No. akta Anak pertama tertanggal 16 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado;
 - b. Anak kedua, laki-laki, lahir di Surabaya, 14 Juni 2007, sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor No. Akta Anak kedua tertanggal 20 Juni 2007

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 1177/Pdt.G/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya; dan

- c. Anak ketiga, perempuan, lahir di Manado pada tanggal 17 Mei 2010, sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor No. Akta Anak ketiga tertanggal 7 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado.

Dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat secara bersama – sama.

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan 1 (satu) salinan Putusan Perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, dan supaya menerbitkan Akta Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap;
5. Membebankan segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TERGUGAT;

ATAU;

Apabila hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing tanggal 28 Agustus 2025, 12 September 2025, 26 September 2025 dan tanggal 14 Oktober 2025 secara berturut-turut telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang bahwa kemudian untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nama PENGGUGAT, NIK:, dikeluarkan tanggal 02-76-2018, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No: No. Akta Kawin, antara Penggugat dan TERGUGAT, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Manado tanggal 30 Agustus 1999, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor Nomor KK, tanggal 05-10-2017, dengan nama kepala keluarga PENGGUGAT, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No: No. Akta Lahir anak pertama, nama Anak pertama, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Manado tanggal 16 Agustus 2000, diberi tanda P-4;

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 1177/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor No. Akta Lahir anak kedua, nama Anak kedua, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 22 Juni 2007, diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor No. Akta Anak ketiga, nama Anak ketiga, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Manado tanggal 07 Juli 2010, diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-4 adalah fotokopi dari fotokopi dan terhadap keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhkan meterai cukup (nazegellin);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Saksi 1 ;

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat setelah menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat memiliki 3 (tiga) orang anak yang pertama dipanggil dengan nama Tini, yang kedua William dan yang ketiga bernama Mory;
- Bahwa sekitar tahun 2012, Saksi pernah diajak oleh Penggugat kerumah Tergugat dan saat itu Penggugat dan Tergugat bercekcok;
- Bahwa Saksi melihat percekcokan tersebut;
- Bahwa setelah percekcokan, Tergugat pergi dari rumah tersebut;
- Bahwa dari cerita Penggugat permasalahannya karena komunikasi yang tidak nyambung, Penggugat bermaksud untuk berbicara dengan baik-baik tetapi Tergugat marah dan juga masalah ekonomi;
- Bahwa dari cerita Penggugat, pihak keluarga sudah pernah melakukan mediasi namun tidak berhasil, Tergugat tidak mau rujuk kembali dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tinggal di daerah Green Kory Denpasar;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertam dan yang kedua berada di Jakarta sedangkan anak nomor tiga tinggal dengan Penggugat;

2. Saksi Saksi 2;

- Bahwa dari cerita ibu Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal Bersama lagi karena tidak harmonis;
- Bahwa Penggugat sudah mencoba memperbaiki rumah tangga namun tidak berhasil;

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 1177/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar dua tahun yang lalu, Penggugat datang kepada keluarga besar dan dari cerita keluarga permasalahannya kecil namun dibesar-besarkan;
- Bahwa secara spesifik Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak ada bantahan atas gugatan Penggugat namun demikian Majelis Hakim tetap mewajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Saksi 1 dan Saksi Saksi 2;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat, yang dalam petitum angka 2 (dua) gugatannya, Penggugat mohon agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah menurut agama Kristen, di Manado pada tanggal 30 Agustus 1999, yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado pada tanggal 30 Agustus 1999, sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor No. AKta kawin pada tanggal 30 Agustus 1999, adalah putus karena perceraian;

Menimbang bahwa terhadap petitum tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari bukti bertanda P-2 berupa fotokopi kutipan akta perkawinan No: No. Akta Kawin, antara Penggugat dan TERGUGAT, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Manado tanggal 30 Agustus 1999, mengungkapkan

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor 1177/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Manado pada tanggal 30 Agustus 1999;

Menimbang bahwa selain dari bukti surat tersebut diatas, dari keterangan Saksi-saksi yang masing-masing menerangkan bahwa mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri namun tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa dari hal tersebut diatas, oleh karena tidak ada bantahan dari para pihak, sehingga mengungkap bahwa perkawinan Pengugat dan Tergugat telah dilakukan menurut tata cara hukum agama yang dianut dan telah pula dicatatkan pada instansi pencatatan perkawinan yang resmi;

Menimbang bahwa oleh karena demikian, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi persyaratan sahnya perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap perkawinannya tersebut, Penggugat memohon perceraian dengan alasan sering mengalami perkecokan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yakni Saksi Saksi 1 yang menerangkan bahwa sekitar tahun 2012, Saksi pernah diajak oleh Penggugat kerumah Tergugat dan saat itu Penggugat dan Tergugat berkecok. Bahwa Saksi melihat perkecokan tersebut. Bahwa setelah perkecokan, Tergugat pergi dari rumah tersebut. Bahwa dari cerita Penggugat permasalahannya karena komunikasi yang tidak nyambung, Penggugat bermaksud untuk berbicara dengan baik-baik tetapi Tergugat marah dan juga masalah ekonomi. Bahwa dari cerita Penggugat, pihak keluarga sudah pernah melakukan mediasi namun tidak berhasil, Tergugat tidak mau rujuk kembali dengan Penggugat;

Menimbang bahwa Saksi Saksi 2 menerangkan bahwa Saksi mengetahui dari cerita ibu Saksi, kalau Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena tidak harmonis. Bahwa Penggugat sudah mencoba memperbaiki rumah tangga namun tidak berhasil. Bahwa sekitar dua tahun yang lalu, Penggugat datang kepada keluarga besar dan dari cerita keluarga permasalahannya kecil namun dibesar-besarkan;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian sehingga mengungkap fakta bahwa benar perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa dengan keadaan yang demikian, jelaslah tujuan untuk membina rumah tangga sebagaimana yang diamatkan oleh undang-undang perkawinan, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 1177/Pdt.G/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari uraian fakta diatas, ketidak harmonisan tersebut dapat dipersamakan dengan percekcoakan dalam rumah tangganya yang terjadi terus menerus dan Penggugat telah mampu untuk membuktikannya. Dengan keadaan yang demikian, sulit untuk mempertemukan keduanya sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan untuk dirukunkan kembali sebagai suatu keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa: "*Gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu,* ";

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yang dipersidangan menerangkan bahwa pernah diadakan pertemuan keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau rujuk dengan Penggugat;

Menimbang bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah jelas dan dapat diterima;

Menimbang bahwa dengan hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat tersebut diatas, telah sejalan pula dengan apa yang dimaksudkan dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975, sehingga cukup menjadi alasan yuridis untuk mengabulkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat, berdasarkan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam petitum angka 3 (tiga) mohon agar memutuskan hak asuh anak bersama bernama:

- a. Anak pertama, perempuan, lahir di Manado, 4 Juli 2000, sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor No. akta Anak pertama tertanggal 16 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado;
- b. Anak kedua, laki-laki, lahir di Surabaya, 14 Juni 2007, sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor No. Akta Anak kedua tertanggal 20 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya; dan
- c. Anak ketiga, perempuan, lahir di Manado pada tanggal 17 Mei 2010, sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor No. Akta Anak ketiga tertanggal 7 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado.

Dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama;

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 1177/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. Nomor KK, mengungkap bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang yang bernama Anak pertama, Anak kedua dan Anak ketiga;

Menimbang bahwa dari bukti bertanda P-4 berupa fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.No. Akta Lahir anak pertama, nama Anak pertama, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Manado tanggal 16 Agustus 2000, mengungkap bahwa Anak pertama anak Perempuan dari Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 4 Juli 2000;

Menimbang bahwa dari bukti bertanda P-5 fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor No. Akta Lahir anak kedua, nama Anak kedua, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 22 Juni 2007, mengungkap bahwa Anak kedua adalah anak kedua laki-laki dari Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 14 Juni 2007;

Menimbang bahwa dari bukti P-3, P-4 dan P-5 tersebut, diperoleh fakta bahwa anak Anak pertama dan Anak kedua telah berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga menurut Majelis Hakim tidak relevan lagi untuk ditetapkan pengasuhannya;

Menimbang bahwa selanjutnya dari bukti surat yang diberi tanda P-6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor No. Akta Anak ketiga, nama Anak ketiga, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Manado tanggal 07 Juli 2010, mengungkap bahwa Anak ketiga adalah anak ketiga Perempuan dari Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 17 Mei 2010;

Menimbang bahwa Saksi Saksi 1 menerangkan bahwa, anak Anak ketiga saat ini tinggal bersama Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai pengasuhan anak sebagai akibat perceraian, dalam Pasal 41 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, telah ditentukan bahwa "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"

Menimbang bahwa demikian pula dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, juga ditegaskan bahwa kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tersebut diatas, membuktikan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ketiga masih dibawah umur dan masih memerlukan peran orangtua untuk merawat dan mendidiknya;

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 1177/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap bahwa anak Anak ketiga tinggal bersama Penggugat. Dari hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa untuk kepentingan anak secara fisik dan psikologis, kenyamanan dan tercukupi kebutuhan hidupnya, maka pengasuhan terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap diberikan kepada Penggugat, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu memberikan kasih sayang kepada anak, tanpa ada halangan dari pihak manapun. Dengan demikian petitum ke-3 (tiga) gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam petitum angka 4 (empat) gugatannya, Penggugat mohon agar memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan 1 (satu) salinan Putusan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, dan supaya menerbitkan Akta Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang bahwa oleh karena dari pertimbangan hukum diatas, perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dinyatakan putus karena perceraian, maka perceraian tersebut haruslah pula dicatatkan pada instansi pencatatan sipil;

Menimbang bahwa didalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkanya putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian". Kemudian didalam Pasal 35 Ayat (1) menyatakan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor 1177/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya pasal 40 menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta dan menerbitkan kutipan akta perceraianya;

Menimbang bahwa dari ketentuan hukum tersebut diatas dan sesuai dengan bukti surat bertanda P-2 yang mengungkap bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Manado dan sesuai dengan surat gugatan Penggugat serta bukti P-1 dan P-3, yang mengungkapkan domisili para pihak, maka berdasarkan hukum bila memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung serta memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian ini, ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, untuk selanjutnya pencatatan sipil mencatatkan perceraian ini pada register akta dan menerbitkan akta perceraianya;

Menimbang bahwa dengan demikian petitum angka 3 (tiga), berdasarkan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan sebagian dengan verstek;

Menimbang bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek* namun oleh karena gugatan pokok tentang perceraian dikabulkan, Tergugat tetap berada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 39 Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor 1177/Pdt.G/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah menurut agama Kristen, di Manado pada tanggal 30 Agustus 1999, yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado pada tanggal 30 Agustus 1999, sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor No. AKta kawinpada tanggal 30 Agustus 1999, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp676.000,00 (Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);
7. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin tanggal 1 Desember 2025 oleh kami, Ni Made Dewi Sukrani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Made Oktimandiani, S.H. dan A.A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 Desember 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga tanpa hadirnya Tergugat.

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor 1177/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

Ni Made Oktimandiani, S.H.

TTD

Ni Made Dewi Sukrani, S.H.

TTD

A.A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H.

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 1177/Pdt.G/2025/PN Dps



Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Pemberkasan : Rp100.000,00
3. Penggandaan berkas : Rp 40.000,00
4. Panggilan Tergugat : Rp466.000,00
5. PNBP : Rp 20.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00
7. Redaksi : Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp676.000,00

(Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah).